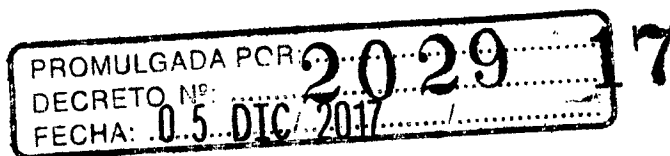


CIUDAD DE ALTA GRACIA
Honorable Concejo Deliberante



ORDENANZA N° 10646

Visto: El Código de Protección Ambiental de la ciudad de Alta Gracia ordenanza N° 7942, la ordenanza 9438, 8547 y demás normativa legal vigente; y

C O N S I D E R A N D O

COMUNICACIÓN ACTUADA AL
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
con Fecha: 17/12/2017
Carta Orgánica Municipal Art. 89º

Que el Precinto de Reserva Municipal del Barrio La Perla de nuestra ciudad de Alta Gracia, se encuentra emplazado entre un Área de Protección Ambiental, un precinto Industrial y una zona residencial, y que por cuestiones de indefinición del uso de suelo durante las últimas décadas, fue motivo de acopio indiscriminado de residuos hasta el año 2013 que se procedió al cierre del basural a cielo abierto, continuando la reforestación, bio y rizo remediación pendiente de los suelos, el paisaje y el ecosistema.

Que al haber sido lugar de acopio de RCD (residuo de construcción y demolición) durante este último tiempo, y a pesar de ser un material inerte y de bajo impacto ambiental, generaba indirectamente un lugar de disposición final de otros residuos contaminantes y a cielo abierto, proveniente del vaciado de volquetes con RCD y/o personas mal intencionadas que depositan en forma particular sus residuos en este sector.

Que los sistemas de bosques y pastizales serranos albergados en este Precinto brindan beneficios directos e indirectos a la comunidad local, en tanto estabilizan y protegen las cuencas hídricas de captación de agua, contribuyen a la regulación climática, evita anegamientos en el barrio La Perla, son fuente de servicios ecosistémicos y posee un atractivo turístico potencial para la ciudad de Alta Gracia.

Publicado en Boletín Municipal
N° Fecha: 17/12/2017

18/12

JAVIER ALMADA
Secretario Legislativo
Honorable Concejo Deliberante
Alta Gracia



JUAN MANUEL SAIEG
VICEINTENDENTE
Presidente
Honorable Concejo Deliberante
Alta Gracia



CIUDAD DE ALTA GRACIA
Honorable Concejo Deliberante

...///2.-

Que evaluaciones recientes del estado actual de conservación de los bosques de Latinoamérica, han calificado a los bosques serranos de Argentina como vulnerables, sin que esto se haya traducido en un aumento de las áreas protegidas.

Que la región de Paravachasca ha sufrido innumerables degradaciones mediante desmonte, incendios, sobrepastoreo y explotación minera sin remediar.

Que nuestra Constitución Nacional, establece en el artículo 41 el derecho de todo ciudadano a un ambiente sano y equilibrado, donde las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras.

Que en este mismo sentido, la utilidad pública y la defensa, mejoramiento y ampliación de los bosques encuentran su tutela en diversas normas de todo nuestro sistema jurídico.

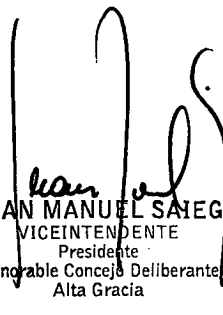
Que la elaboración de esta norma fue realizada de manera participativa, con el intercambio y aporte de todas las fuerzas vivas del sector, vecinos y especialistas y las propuestas de reformulación o incorporación de nuevos elementos surgieron de ese debate, de la reflexión sobre las necesidades y realidades del precinto y de los barrios periféricos y de un proceso de trabajo de más de un año.

Por ello, en virtud a lo relacionado y lo establecido en las normas mencionadas.

Que evaluado el Expediente por la Comisión de asuntos ambientales y salud emite despacho favorable con modificaciones, aprobado por unanimidad en Sesión Ordinaria del día 29 de noviembre de 2017.-


JAVIER ALMADA
Secretario Legislativo
Honorable Concejo Deliberante
Alta Gracia




JUAN MANUEL SAIEG
VICEINTENDENTE
Presidente
Honorable Concejo Deliberante
Alta Gracia

...///



CIUDAD DE ALTA GRACIA
Honorable Concejo Deliberante

...///3.-

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ALTA

GRACIA SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Art.1°: DECLÁRESE "Reserva Natural Urbana y Jardín Botánico de Remediación" al área que comprende el Precinto de Reserva Municipal del Barrio La Perla, cuyos límites son:

- a) **Límite Este:** La calle Catamarca desde la intersección norte con la calle Cruz Oviedo hasta el límite sur, con longitud total de 873,22 mts.
- b) **Límite Sur:** Desde el punto SE que parte desde la calle Catamarca hasta el punto SW, colindando esta línea con el límite Norte del campo de Don Ignacio Stivala, con una longitud total del límite sur de 592,03 mts.
- c) **Límite Oeste:** Desde su vértice SW hasta el NW cuya línea determina una longitud total de 942,01 mts, colindando al oeste de ésta con una parcela baldío bajo el registro catastral P.11.462.
- d) **Límite Norte:** Desde el vértice NW hasta el vértice NE con una longitud total de 226,95 mts, colindando la línea entre estos dos vértices con el campo de la Sra. Sara Lozada Llanes.
- e) Los límites descriptos en el presente artículo surgen del mapa que consta en catastro municipal que, como Anexo I y compuesto de una (1) foja útil, forma parte integrante y constitutiva de la presente Ordenanza.

Art.2°: LA reserva funcionará como Reserva Municipal adhiriendo el Municipio, por este instrumento, a las leyes provinciales 6.964, 7343, 8066, Ley Nacional 26.331 - Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos - y Ley 10.208 Política Ambiental Provincial.

JAVIER ALMADA
Secretario Legislativo
Honorable Concejo Deliberante
Alta Gracia



JUAN MANUEL SAIEG
VICEINTENDENTE
Presidente
Honorable Concejo Deliberante
Alta Gracia

...///



CIUDAD DE ALTA GRACIA
Honorable Concejo Deliberante

...///4.-

Art.3°: El área protegida está dividida en cuatro Zonas (Anexo II), a saber:

- a) Área de sacrificio: Zona de 2 hectáreas ubicada en el límite norte del precinto, subdividido en dos sectores, oeste y este. Un sector oeste diseñado para realizar actividades intensivas, acopio de residuos inertes reciclables y/o procesamiento del mismo para su aprovechamiento. Y el sector este (0,55 ha.) utilizado actualmente como depósito fiscal de vehículos.
- b) Jardín Botánico de Remediación: Zona de 13,46 hectáreas debajo de la Zona de sacrificio, afectada al tratamiento a largo plazo de saneamiento de suelos mediante bio, fito y rizoremediación, cuyo uso de suelo tendrá objetivos de educación ambiental, turismo recreativo y desarrollo social integrador y sustentable.
- c) Reserva Natural Urbana: Zona de 19,14 hectáreas en área central y sur del precinto, con un desarrollo arbóreo y arbustivo propio de monte autóctono en recuperación, afectado por la depredación humana, la tala indiscriminada, el sobrepastoreo hípico y caprino y la explotación y saqueo de la fauna originaria.
- d) Zona de Amortiguación Sustentable: Zona de 1,78 hectáreas de 30 metros de ancho y extendiéndose por el margen oeste de la calle Catamarca, cuya función es la de amortiguar tanto la actividad humana en el ecosistema natural de la reserva, como de evitar la invasión al ejido urbano de la fauna que pueda comprometer su subsistencia como también la salud humana en el barrio La Perla. Tendrá una función ecológica, social, integradora, deportiva e inclusiva, incluyendo un Club Deportivo del Barrio La Perla, y ONGs que atiendan distintas necesidades sociales, solidarias, de rehabilitación y vida sana.

JAVIER ALMADA

Secretario Legislativo
Honorable Concejo Deliberante
Alta Gracia



JUAN MANUEL SAIEG
VICEINTENDENTE
Presidente
Honorable Concejo Deliberante
Alta Gracia

...///



CIUDAD DE ALTA GRACIA
Honorable Concejo Deliberante

...//5.-

Art.4°: El gobierno y administración de la Reserva Natural recaerá en la Comisión General de la Reserva, quien tendrá facultades de decisión, administración y operativas en general conforme las pautas técnicas establecidas. La comisión General de la reserva será designada y dependerá funcionalmente del Departamento Ejecutivo Municipal. Estará integrada por 5 representantes honorarios, un (1) representante dependiente de la Secretaria General y de Ambiente- o la que la remplace en un futuro-, un (1) representante designado por el departamento Ejecutivo, un (1) representante del centro vecinal de Barrio la Perla, un (1) representante de la Fundación Natura, y un (1) representante de la oposición del Honorable Concejo Deliberante. Su designación será consensuada por cada entidad y quedará oficialmente conformada con la puesta en conocimiento y aprobación por parte del Departamento Ejecutivo Municipal. Los miembros duran dos (2) años en sus cargos podrán ser reelectos hasta por tres (3) periodos consecutivos. Se requiere la totalidad de sus miembros para funcional y las decisiones se adoptarán por simple mayoría de los miembros presentes.

Art.5°: LA Comisión General de la Reserva tiene las siguientes funciones:

- a) Llevar adelante e implementar el Plan de Manejo Sobre Uso y Gestión de los Recursos Naturales.
- b) Llevar un inventario actualizado de los procesos naturales que se desarrollan en el lugar, silvestres y/o derivados de los procesos de bioremediación, su entorno y su incidencia en los cambios de uso del suelo.

JAVIER ALMADA
Secretario Legislativo
Honorable Concejo Deliberante
Alta Gracia



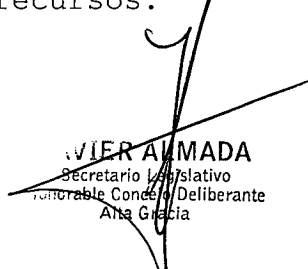
JUAN MANUEL SAIEG
VICEINTENDENTE
Presidente
Honorable Concejo Deliberante
Alta Gracia



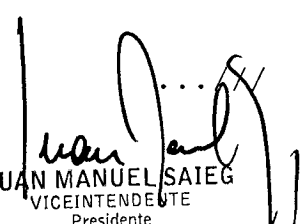
CIUDAD DE ALTA GRACIA
Honorable Concejo Deliberante

...//6.-

- c) Participar en las actualizaciones y modificaciones del Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial municipal, para representar el área protegida con sus distintas zonas y usos, armonizando y vinculándola con la planificación urbana y social, preservando la calidad del suelo, el aire y el paisaje del precinto integrado a la ciudad.
- d) Sugerir al Poder Ejecutivo la asignación y organización del uso de suelo para los distintos propósitos de conservación en cada una de las cuatro zonas especificadas en la presente ordenanza.
- e) Presentar informe avalado por la totalidad de los integrantes de la Comisión General de la Reserva, solicitando al Poder Ejecutivo la cesión de suelo, derecho de superficie y/o comodatos para las organizaciones que estén en condiciones de hacer uso legítimo de superficie en una parcela de la Franja de Amortiguación Sustentable.
- f) Sugerir al Poder Ejecutivo revocar autorizaciones, cesión de suelo, derecho de superficie y/o comodatos para las organizaciones que intervengan en la tutela y control del recurso natural, ubicadas en la Franja de Amortiguación Sustentable, que no cumplieran con los requisitos de permanencia establecidos en el Plan de Manejo de dicha área protegida. Estas organizaciones serán sometidas a este proceso de revocación, luego del tercer llamado de atención por parte de la Comisión General de la Reserva, dentro del mismo año calendario, por incumplimiento de la misma falta al reglamento interno establecido en el Plan de Manejo.
- g) Dar pautas de uso turístico y solucionar problemas derivados de un inadecuado uso turístico y/o recreativo, que incidan en forma directa o indirecta sobre los recursos naturales.
- h) Permitir y promover actividades de educación, investigación y monitoreo sobre el ambiente y sus recursos.


JAVIER ALMADA
Secretario Legislativo
Honorable Concejo Deliberante
Alta Gracia




JUAN MANUEL SAIEG
VICEINTENDENTE
Presidente
Honorable Concejo Deliberante
Alta Gracia



...///7.-

- i) Cualquier otra función que haga estrictamente al cumplimiento de los fines establecidos en la presente.

Art.6°:LA finalidad de la Reserva es la de integrar a la sociedad a un entorno natural de manera sustentable y favorable para el ambiente y los ecosistemas naturales. Sus objetivos se fijarán acordes a cada una de sus cuatro zonas, y se detallan a continuación:

En la Zona de Sacrificio:

- a) Se trata de una zona activa, destinada a concentrar actividades humanas intensas tales como procesos productivos de bajo impacto ambiental, depósito de materias primas inertes, microemprendimientos sociales y ecoamigables, estacionamiento y tránsito libre de vehículos autorizados.
- b) El objetivo de esta Zona es evitar perturbar e invadir con la actividad urbana intensa, el equilibrio ecosistémico presente en los sectores silvestres a recuperar, tales como la zona del Jardín Botánico de Remediación y la zona de Reserva Natural Urbana. Esta actividad será solamente la necesaria para contribuir a la remediación de los distintos módulos a tratar en el jardín botánico como también aquella que evite la disposición arbitraria y descontrolada de residuos inertes en todo el precinto.
- c) Se prohíbe el uso de este sector para el acopio indiscriminado de residuos contaminantes sin tratamiento alguno, como tampoco residuos destinados a disposición final en el lugar.

En la Zona del Jardín Botánico de Remediación:

- a) Su objetivo principal es remediar los suelos afectados por contaminantes, erosión antrópica directa e indirecta y degradación por uso indebido durante las últimas décadas.
- b) Conservar y poner en valor el Patrimonio Arquitectónico, Cultural e Histórico presente en esta zona, que dan testimonio de la historia de nuestra ciudad.


MARÍA L. MADA
Secretaria Legislativa
Honorable Concejo Deliberante
Alta Gracia




JUAN MANUEL SAIEG
VICEINTENDENTE
Presidente
Honorable Concejo Deliberante
Alta Gracia

...///



CIUDAD DE ALTA GRACIA
Honorable Concejo Deliberante

...///8.-

- c) Generar un espacio de educación ambiental para reconocer, disfrutar y aprender sobre árboles en general, cráseas, arbustos, y todo tipo de flora nativa, de jardín y arvense que pueda radicarse y desarrollarse en este sector.
- d) Realizar actividades sociales, culturales turísticas y deportivas que interactúen de forma armoniosa con el entorno natural del jardín botánico de remediación.

En la zona de la Reserva Natural Urbana:

- a) Promover el mantenimiento y conservación de la diversidad biológica, entendiendo como tal tanto la variabilidad genética de las poblaciones de cada especie como la diversidad a nivel de especies y ecosistemas.
- b) Preservar en forma integral y a perpetuidad las comunidades bióticas que contienen y las características fisiográficas de su entorno, garantizando el desarrollo de los procesos ecológicos y evolutivos esenciales en su interior.
- c) Garantizar la conservación del recurso Hídrico, poniendo énfasis en sus características particulares como cuenca que drena en una urbanización.
- c) Ordenar y regular el uso con fines de educación y goce de la naturaleza, recreativo y turístico, de baja intensidad de carga, que aseguren la menor perturbación posible del medio natural en el área de la Reserva. Promover las actividades de bajo impacto como caminatas, avistaje de aves, reconocimiento de flora y fauna, escalada, ciclismo y deportes de bajo impacto, que promuevan la integración socio-ambiental desde la planificación de cada una de las organizaciones intervinientes en la Franja de Amortiguación Sustentable en acuerdo con el Poder Ejecutivo de la ciudad.
- d) Facilitar las actividades de conservación, educación e investigación.

JAVIER ALMADA
Secretario Legislativo
Honorable Concejo Deliberante
Alta Gracia



JUAN MANUEL SAIEG
VICEINTENDENTE
Presidente
Honorable Concejo Deliberante
Alta Gracia

...///



CIUDAD DE ALTA GRACIA
Honorable Concejo Deliberante

...///9.-

e) Promover y facilitar la integración a un corredor biológico en la región para garantizar la continuidad geográfica de las áreas naturales, factor crítico para programas de conservación exitosos en el valle de Paravachasca.

En la Zona de la Franja de Amortiguación Sustentable:

- a) Generar un área buffer de amortiguación entre el núcleo urbano y la flora y fauna de la reserva natural.
- b) Proteger el área natural a conservar de la depredación forestal oeste.
- c) Disminuir el riesgo en el barrio La Perla de mordeduras de ofidios y/o insectos provenientes del área natural.
- d) Integrar a la sociedad con la reserva, de manera sustentable, en actividades respetuosas con el ecosistema.
- e) Evitar la acumulación de basura para no generar basurales a cielo abierto a los costados de la calle Catamarca.
- f) Ofrecer a la reserva natural un esquema de control autosostenible mediante diecinueve (19) organizaciones de la sociedad civil, con necesidades de espacio físico para desarrollar sus actividades y que tendrán el uso de suelo dentro de la Franja de Amortiguación Sustentable por el término de 10 años con la condición de:
 - a. Poner a disposición un cuerpo de guardaparques voluntarios honorarios durante veinte (20) días corridos al año que controlen, custodien, restauren y tutelen el área protegida en su totalidad, verificando sus límites, su restauración, acompañando y custodiando procesos de investigación, reubicando y reinserando especies en el lugar, como también manteniendo la cartelería, los senderos interpretativos, desmalezado en sectores indicados,

JAVIER ALMADA
Secretario Legislativo
Honorable Concejo Deliberante
Alta Gracia



JUAN MANUEL SAIES
VICEINTENDENTE
Presidente
Honorable Concejo Deliberante
Alta Gracia

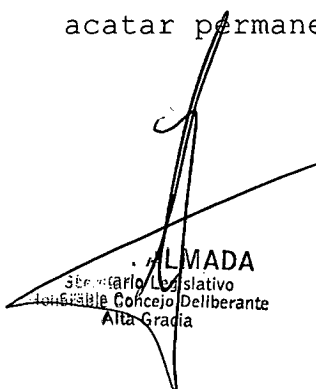
...///



...///10.-

recepción y registro de visitantes, detección de incendios y derivación de personas a zonas de primeros auxilios.

- b. Tener presencia física de una sede habitada, en un espacio con una infraestructura no mayor a 10x30 mts dentro de la misma Franja con un espacio anexo para actividades de 20x30 mts, donde deberán dar al año tres (3) charlas / talleres / seminarios / cursos / actividades sociales destinadas a los vecinos del barrio La Perla y a todos los vecinos de Alta Gracia en general, que integren al vecino con el entorno natural sin impactar negativamente al mismo, instruyéndolo en armonía con lo natural.
- c. Las sedes deberán construirse con materiales de bajo impacto ambiental, con implementación de programas de basura cero, tratamiento de aguas grises, energía solar termoeléctrica, reactores de gas para cocina a partir del residuo orgánico no compostable y composteras individuales con lombricultura.
- d. Todo el abono orgánico que genere cada OSC debe ser destinado a fertilizar los suelos erosionados de la Reserva Natural Urbana y Jardín Botánico de Remediación.
- e. Cada OSC tendrá a su cargo la limpieza de restos de moliendas, residuos inertes y cuidado de las especies reforestadas, dentro del sector comprendido entre los límites norte y sur de su parcela, hacia el límite oeste de la Reserva Natural.
- f. Deben ser Tutores visuales "in ethernum" del arbolado y todo tipo de actividad que esté al alcance de vista desde cada OSC.
- g. Todas las organizaciones participantes, deberán acatar permanentemente normas de convivencia que no


ALMADA
Secretario Legislativo
Honorable Concejo Deliberante
Alta Gracia




JUAN MANUEL SAIEG
VICEINTENDENTE
Presidente
Honorable Concejo Deliberante
Alta Gracia
...///



CIUDAD DE ALTA GRACIA
Honorable Concejo Deliberante

...///11.-

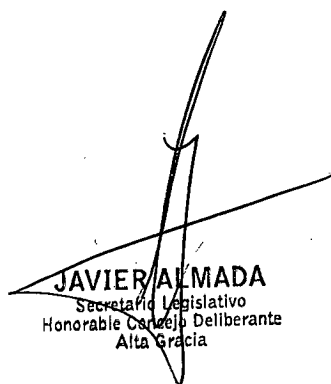
alteren el propósito de resguardar y proteger la vida silvestre en la Reserva Natural y serán autorizadas por la Comisión General de la Reserva en concordancia con el Poder Ejecutivo.

g) Estas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) pueden ser Asociaciones civiles, Cooperativas y Fundaciones, con personería jurídica debidamente constituida, CUIT y balances al día, que no tengan propiedades ni alquileres a su nombre.

h) En caso de incumplimiento de alguno de estos requisitos, la OSC será notificada formalmente, y a la tercera notificación anual, se revocará su derecho a permanecer en el sector, quedando el espacio disponible para una nueva organización que la reemplace.

Art. 7°: TODA infracción a las disposiciones de la presente Ordenanza será penada con pena de multa de entre 200 y 10.000 UEM. En caso de reincidencia de las infracciones descriptas en los artículos anteriores, la pena de multa de que se trate se incrementará en un 50% por cada reiteración de la infracción en forma acumulativa. Las sanciones aquí expresadas se refieren exclusivamente a la aplicación de esta Ordenanza y no excluyen la aplicación de otras Ordenanzas. Las sanciones se graduarán según la naturaleza o la gravedad de la falta y de acuerdo con los antecedentes del infractor.

Art. 8°: Se pondrá a disposición del Concejo Deliberante para su aprobación y reglamentación, el Plan de manejo de la "Reserva Natural Urbana y Jardín Botánico de Remediación", en un plazo no mayor a ocho (8) meses, de aprobada la presente ordenanza.


JAVIER ALMADA
Secretario Legislativo
Honorable Concejo Deliberante
Alta Gracia




JUAN MANUEL SAIECH
VICEINTENDENTE
Presidente
Honorable Concejo Deliberante
Alta Gracia



CIUDAD DE ALTA GRACIA
Honorable Concejo Deliberante

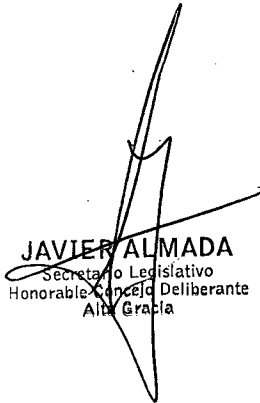
...//12.-

Art.9°: El Departamento Ejecutivo Municipal, en un plazo no mayor a sesenta días contados a partir de la promulgación de la presente Ordenanza, arbitrará los mecanismos necesarios para la puesta en marcha y funcionamiento de la Comisión General de la Reserva.-

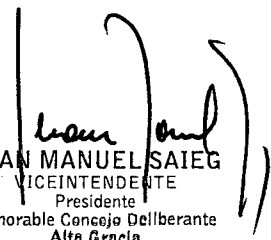
Art.10°: DEROGASE todo tipo de ordenanza previa que haga referencia a otros usos de suelo o cualquier otra disposición que se oponga a lo dispuesto en la presente ordenanza.-

Art.11°: PROTOCOLICесе, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Alta Gracia, incorpórese al Libro de Ordenanzas y Archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE.


JAVIER ALMADA
Secretario Legislativo
Honorable Concejo Deliberante
Alta Gracia




JUAN MANUEL SAIEG
VICEINTENDENTE
Presidente
Honorable Concejo Deliberante
Alta Gracia